



PUTUSAN

Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BIBIT Bin SARNEN (alm);**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur / Tgl lahir : 16 November 1952;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Salemba Utan Barat No. 15 RT.007 / RW.006,

Kelurahan Palmeriam, Kec. Matraman, Jakarta;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020.

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1537/Pid.B/2019/ PN Jkt.Utr tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BIBIT bin SARNEN (alm)** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIBIT bin SARNEN (alm) berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 unit handphone Nokia warna putih,
 2. Seperangkat alat elektronik untuk mencetak, yang terdiri dari :
 - 1 set PC rakitan berikut stabilizer merk Okitipe AVR500
 - 1 unit printer merk Epson warna abu-abu tipe PLQ-30
 - 1 unit printer merk Canon warna hitam tipe Pixma MP287
 - 1 unit mesin press laminating warna abu-abu tipe FGK330
 3. 8 buah stempel wilayah DKI Jakarta,
 4. 1 buah Kartu Uji Berkala No. AB 90039, No. Pemeriksaan JKT 1225566, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225566, identitas mobil nomor kendaraan B-9397-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
 5. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, No. Pemeriksaan JKT 1220529, No. Virtual Account 99-4444-3-0011220529, identitas mobil nomor kendaraan B-9368-TXR, dengan tanda tangan pejabat atas nama BERNARDO PASARIBU, S.Sos, M.Si,
 6. 1 lembar stiker masa berlaku uji berkala No. 2020-03-02, No. Pemeriksaan JKT 1225560 dan ada kode barcode,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68313, No. Pemeriksaan JKT 1305177, No. Virtual Account 99-4444-1-001130517, identitas mobil nomor kendaraan B-9544-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
8. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68391, No. Pemeriksaan JKT 1225568, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225568, identitas mobil nomor kendaraan B-9390-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
9. 1 buku Kartu Uji Berkala No. Q 553023, No. Pemeriksaan JKT 1236231, No. Virtual Account 99-4444-1-001130517, identitas mobil nomor kendaraan B-9245-TEU atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
10. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68333, No. Pemeriksaan JKT 1225566, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225560, identitas mobil nomor kendaraan B-9397-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
11. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68330, No. Pemeriksaan JKT 1225560, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225560, identitas mobil nomor kendaraan B-9396-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
12. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AB 39321, No. Pemeriksaan JKT 1610082, No. Virtual Account 1610082, identitas mobil nomor kendaraan B-9002-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa BIBIT Bin SARNEN (alm)**, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Salemba Utan Barat No. 15 Rt.007/006 Kel.Palmeriam, Kec. Matraman Jakarta Timur, atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawalnya para tahun 2007 terdakwa kenal dengan saksi JUNAEDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian memberikan order untuk membuat buku KIR palsu untuk kendaraan operasional PT. KURNIA MITRA SELARAS (PT. KUMIS). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RIAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membuat dan menandatangani dokumen BUKU KIR untuk kendaraan operasional PT. KURNIA MITRA SELARAS (PT. KUMIS) tersebut. Terdakwa menyuruh saksi RIAN untuk membuatnya karena saksi RIAN merupakan anak kandung terdakwa dan terdakwa melimpahkan pekerjaan untuk mencetak dokumen Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atau lazim disebut buku KIR.

Bahwa kemudian terdakwa memberikan buku KIR yang masih kosong dari sdr. NANDAR (belum tertangkap) kepada saksi RIAN, selain buku KIR yang masih kosong terdakwa juga mendapatkan Sticker Masa Uji Berkala dari sdr. NANDAR, sedangkan stempel Kepala dan stempel Pejabat terdakwa membuatnya di tukang stempel daerah Pramuka. Kemudian terdakwa yang menjadi perantara dimana saksi JUNAEDI selaku konsumen yang ingin membuat dokumen KIR tersebut, kemudian terdakwa diberikan data dokumen yang akan diperpanjang kepada saksi RIAN untuk membuatnya dan terdakwa juga awalnya memberikan modal kepada saksi RIAN lalu terdakwa dan saksi RIAN patungan untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan BUKU KIR palsu. Selanjutnya saksi RIAN membuat dan mencetak buku KIR Palsu berikut sticker dan paneng kendaraan tersebut.

Bahwa proses pembuatan Kartu Uji berkala Kendaraan bermotor atau buku KIR berikut dengan Sticker dan Paneng adalah, awalnya saya mendapatkan pesanan pembuatan BUKU KIR sesuai dengan data yang diberikan oleh pemesan. Kemudian data diinput di komputer sesuai dengan Data yang dikirim oleh saksi JUNAEDI dan setelah menginput data tersebut kemudian buku KIR yang masih kosong diisi datanya dalam mesin Printer. Setelah buku sudah dicetak sesuai data yang dipesan kemudian buku KIR

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut distempel sesuai dengan Nama Pejabat dan Kop Kepala Wilayah data yang dipesan.

Bahwa dalam sehari biasanya terdakwa dan saksi RIAN mendapat pesanan sekitar 4 s/d 5 buku KIR, dan pembagian hasilnya adalah bagi rata dari keuntungan yang didapat. Dalam menjual buku KIR berikut dengan sticker dan panengnya dijual dngan harga Rp. 350.000,- per buku dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- per buku.

Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pesanan membuat 1 (satu) Buku Kartu Uji Berkala No AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, No.Pemeriksaan JKT 1220529, No Virtual Account 99-4444-3-0011220529, Identitas Mobil Nomor Kendaraan B-9368-TXR, Pemilik Kendaraan PT.Kurnia Mitra Selaras D/a Jl.Terusan I Gusti Ngurah Rai 9 Jaktim, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan No Uji Berkala JKT1220529, yang mana saksi RIAN dalam membuat BUKU KIR tanpa adanya uji Kendaraan di kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Cilincing.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi BERNAD OCTAVIANUS PASARIBU, S.Sos., Msi., sebagai Kepala Unit Pengujian kendaran pada kantor Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jl. Cakung Cilincing Kav. 17 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian dari barang bukti berupa Buku Kartu Uji Berkala No AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, No.Pemeriksaan JKT 1220529, No Virtual Account 99-4444-3-0011220529, Identitas Mobil Nomor Kendaraan B-9368-TXR, dengan tanda tangan pejabat atas nama BERNAD O PASARIBU, S.Sos, MSi yang diperlihatkan penyidik tersebut terdaftar dan untuk saat ini sudah habis masa berlakunya tanggal 12 Oktober 2019, untuk selanjutnya belum masuk ke dalam pengujian kendaraan tersebut di kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, untuk secara fisik buku Perpanjangan KIR tersebut bukan yang diterbitkan dengan tanda tangan BERNAD O. PASARIBU, S.Sos, MSi dari kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara, mengingat kode buku AD 10443 bukan terbitan dari PKB Cilincing, sehingga menurut saksi tanda tangan dipalsukan.

Bahwa mekanisme dalam proses penerbitan dan perpanjangan Buku Kartu Uji Berkala di lingkungan kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dan untuk tahun 2018 adalah pemilik kendaraan atau pengusaha mendaftarkan dengan cara booking online melalui Handphone pemohon pemilik kendaraan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mendapatkan tanggal yang diinginkan dan kuota yang ada di aplikasi tersebut E-KIR JAKARTA BOOKING dan dapat didownload di app store keluar no. Virtual Account untuk melakukan pembayaran pada ATM ataupun pada teller Bank DKI, selanjutnya pada tanggal yang ditentukan kendaraan tersebut datang ke kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengujian kemudian kendaraan tersebut mencocokkan dokumen (verifikasi) selanjutnya mendapatkan surat untuk melakukan pemeriksaan, setelah dinyatakan sesuai selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan, kemudian setelah mendapatkan surat pemeriksaan, kendaraan tersebut dilakukan identifikasi kendaraan untuk mencocokkan no. kendaraan, no. uji. Setelah cocok masuk ke lajur mekanis untuk melakukan pemeriksaan :

- a. emisi gas buang,
- b. pemeriksaan head light tester dan klakson.
- c. pemeriksaan side slip untuk mengetahui kincup roda depan
- d. pemeriksaan penimbangan
- e. pemeriksaan Rem
- f. pemeriksaan Spedometer
- g. pemeriksaan Kolong kendaraan

Kendaraan keluar dari mekanis untuk mendapatkan hasil uji, apabila kendaraan dinyatakan lulus, maka pemilik mendapatkan Kartu uji Berkala kendaraan bermotor atau lazim disebut buku KIR, stiker dan plat uji. Dan apabila kendaraan tidak lulus, maka pemilik mendapatkan tidak mendapatkan Kartu uji Berkala kendaraan bermotor atau lazim disebut buku KIR, stiker dan peneng, mendapatkan surat tidak lulus uji dan tidak dapat digunakan operasional.

Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buku Kartu Uji Berkala No AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, No.Pemeriksaan JKT 1220529, No Virtual Account 99-4444-3-0011220529, Identitas Mobil Nomor Kendaraan B-9368-TXR, Pemilik Kendaraan PT.Kurnia Mitra Selaras D/a Jl.Terusan I Gusti Ngurah Rai 9 Jaktim adalah palsu, hal ini dikuatkan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 5251/DCF/2019 tanggal 28 November 2019 ;

Bahwa terdakwa dalam membuat buku KIR palsu tersebut adalah tanpa izin atau kerjasama secara resmi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta serta dapat berpotensi mengakibatkan adanya kecelakaan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas dikarenakan kendaraan tersebut tidak melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS NGALIMAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak yang berwenang pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 WIB didepan masjid Astra Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara, karena ada dugaan buku KIR palsu ;
- Bahwa yang mengamankan saksi pertama kali adalah petugas Dishub kemudian datang lagi anggota kepolisian;
- Bahwa pemilik buku KIR adalah PT. Kurnia Mitra Selaras dan buku KIR tersebut berada ditangan saksi karena saksi bekerja sebagai supir di PT. Kurnia Mitra Selaras, dan perlengkapan yang saksi bawa sebagai supir adalah STNK, SIM dan buku KIR ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik buku KIR dan STNK atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras ;
- Bahwa prosedur pembuatan buku KIR saksi tidak mengetahuinya, karena saksi sebagai supir langsung mendapatkan buku KIR dari perusahaan karena buku KIR, STNK dan kunci kontak sudah disiapkan didalam dashboard mobil;
- Bahwa kata Polisi "ini bukunya dapat darimana ?, lalu saksi bilang "tidak tahu, saya cuma bawa mobil saja";
- Bahwa buku KIR yang ada pada saksi ketika saksi diamankan oleh petugas Polisi adalah Buku Kartu Uji Berkala No. AD 10443 F, SOP-ADM.BKI. 001.L4.00, Nomor pemeriksaan JKT 1220529, No Virtual Account 99-4444-3-0011220529, identitas mobil nomor kendaraan B 9368 TXR, pemilik kendaraan PT. Kurnia Mitra Selaras, alamat jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai 9 Jakarta Timur;
- Bahwa mobil yang saksi kendarai dalam mengantarkan barang adalah 1 (satu) unit mobil Isuzu FRR 190 PS, tahun 2012, jenis mobil barang STNK atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Kurnia Mitra Selaras bergerak dibidang ekspedisi jasa antar pengiriman barang ;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. Kurnia Mitra Selaras sebagai sopir sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan status saksi sebagai karyawan kontrak ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ZULKARNAIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kurnia Mitra Selaras menjabat sebagai Supervisor General Affair, yang bergerak di bidang logistic atau trucking;
- Bahwa tugas saksi membawahi staf general affair dan salah satunya adalah Junaedi Susanto (saksi), saksi mengenal Junaedi Susanto (saksi) sejak tahun 2018 saat bergabung di PT. Kurnia Mitra Selaras ;
- Bahwa untuk STNK melalui biro jasa perorangan oleh security samsat saksi lupa namanya, sedangkan untuk buku KIR, KPS, Peneng dan stiker masa berlaku uji kendaraan berkala dilakukan oleh Sdr. Junaedi Susanto dibantu oleh biro jasa perorangan untuk namanya saksi tidak tahu, kalau untuk penyerahan dokumen STNK atau KIR dan lain-lain didatangi oleh pihak ketiga atau biro jasa ;
- Bahwa ada 256 unit kendaraan milik PT. Kurnia Mitra Selaras, untuk perpanjangan KIR diterbitkan dari Dishub Provinsi DKI Jakarta, untuk tahapan secara resmi saksi tidak tahu, untuk pengajuan Sdr. Junaedi Susanto melakukan permohonan pengeluaran uang perusahaan untuk PT. Kurnia Mitra Selaras sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Isuzu FRR 190PS tahun 2012, jenis mobil barang, Noka : MHCFFR901CJ000281, Nosin 4HK1969892, warna putih, No. Pol B-9368-TXR, STNK atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras, tidak dilakukan pengujian ;
- Bahwa prosedur pembuatan buku KIR saksi tidak mengetahuinya dan yang bertanggung jawab adalah Sdr. Junaedi Susanto karena yang mendistribusikan ke supir yang sudah disiapkan di dalam dashboard mobil;
- Bahwa PT Kurnia Mitra Selaras mengajukan perpanjangan buku KIR, kemudian terdapat legalisasi pada dokumen tersebut dengan tanda tangan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



BERNAD O PASARIBU selaku Kepala Unit Pengelola PKB Cilincing Dinas Perhubungan Trans DKI Jakarta untuk masa berlaku 13 Desember 2019;

- Bahwa terhadap 1 unit mobil Isuzu FRR 90Q jenis mobil barang, warna putih, tahun 2012 No Pol B 9368 TXR Noka MHCFFR901CJ000281, Nosin 4HK1969892, an. PT. KURNIA MITRA SELARAS dengan alamat Jl Terusan I Gusti Ngurah Rai Ruko 9 Jakarta Timur tidak dilakukan pengujian KIR dan hal tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pembuatan perpanjangan KIR dari kendaraan sehingga dibuat tidak melalui proses kantor PKB Cilincing;
- Bahwa saudara Junaedi Susanto yang bertugas dan bertanggung jawab mengurus buku KIR, KPS, peneng dan stiker masa uji berlaku dibantu oleh Biro Jasa Perorangan untuk menyerahkan dokumen STNK atau KIR dan saksi tidak mengenal biro jasa perorangan tersebut ;
- Bahwa untuk perpanjangan KIR diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Prov DKI Jakarta dan saksi tidak mengetahui tahapan resmi untuk menerbitkan KIR tersebut, namun untuk pengajuan melakukan permohonan perpanjangan buku KIR, KPS, peneng dan stiker dilakukan oleh saksi Junaedi Susanto (berkas terpisah) dengan biaya sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. JUNAEDI SUSANTO Bin AHMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira tahun 2007, saksi bekerja di PT. Kurnia Mitra Selaras mendapatkan permintaan pembuatan Buku KIR sebanyak antara 20 s.d 30 per 6 bulan sekali dan saksi berhubungan dengan terdakwa dan saksi Rian (dilakukan penuntutan terpisah) dan untuk biaya jasa pencetakan per Buku KIR sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan pada mobil angkutan ekspedisi milik PT. Kurnia Mitra Selaras. Dalam pembuatan buku KIR tersebut awalnya ada sebanyak kurang lebih 300 unit sejak tahun 2007 dan permintaan penerbitan buku KIR untuk mobil angkutan ekspedisi milik PT.Kurnia Mitra Selaras dilakukan secara bertahap;
- Bahwa saksi mendapatkan buku KIR dari saksi Rian sebelumnya memesan melalui terdakwa dimana saksi pernah mendatangi rumahnya untuk menebitkan buku KIR tanpa adanya proses pengujian dan mekanis



dari instansi Dinas Perhubungan Darat, karena prosedur pengurusan penerbitan Buku KIR melalui proses booking nomor antrian dan mendapatkan jadwal untuk Pengujian atas kendaraan mobil angkutan pada kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang berada di Cilincing Jakarta Utara, setelah uji kelayakan dan dinyatakan layak untuk beroperasi dinyatakan lulus selanjutnya Dinas Perhubungan mengeluarkan Buku KIR yang ditandatangani oleh pimpinan instansi tersebut, sehingga untuk pembuatan buku KIR terhadap kendaraan angkutan ekspedisi PT. Kurnia Mitra Selaras saksi menggunakan terdakwa dan saksi Rian;

- Bahwa perbuatan saksi diketahui telah menggunakan buku KIR palsu setelah saksi AGUS NGALIMAN yang merupakan sopir PT. Kurnia Mitra Selaras diamankan oleh kepolisian. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap Buku Kartu Uji Berkala No AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, No. Pemeriksaan JKT 1220529, No Virtual Account 99-4444-3-0011220529, Identitas Mobil Nomor Kendaraan B-9368-TXR, Pemilik Kendaraan PT. Kurnia Mitra Selaras D/a Jl.Terusan I Gusti Ngurah Rai 9 Jaktim, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diketahui adalah palsu;

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 4 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 WIB saksi diamankan oleh anggota kepolisian di Gaya Sunter Tg. Priok Jakarta Utara, terkait dokumen KIR dari angkutan ekspedisi PT. KURNIA MITRA SELARAS (PT. KUMIS) tersebut;

- Bahwa kendaraan keluar dari mekanis untuk mendapatkan hasil uji, apabila kendaraan dinyatakan lulus, maka pemilik mendapatkan Kartu uji Berkala kendaraan bermotor atau lazim disebut buku KIR, stiker dan plat uji. Dan apabila kendaraan tidak lulus, maka pemilik mendapatkan tidak mendapatkan Kartu uji Berkala kendaraan bermotor atau lazim disebut buku KIR, stiker dan peneng, mendapatkan surat tidak lulus uji dan tidak dapat digunakan operasional;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BERNAD OCTAVIANUS PASARIBU, S.Sos., Msi. sebagai Kepala Unit Pengujian kendaraan pada kantor Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jl. Cakung Cilincing Kav. 17 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara. Kemudian dari barang bukti berupa Buku Kartu Uji Berkala No AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, No. Pemeriksaan JKT 1220529, No. Virtual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Account 99-4444-3-0011220529, Identitas Mobil Nomor Kendaraan B-9368-TXR, dengan tanda tangan pejabat atas nama BERNAD O PASARIBU, S.Sos, MSi yang diperlihatkan penyidik tersebut terdaftar dan untuk saat ini sudah habis masa berlakunya tanggal 12 Oktober 2019, untuk selanjutnya belum masuk ke dalam pengujian kendaraan tersebut di kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, untuk secara fisik buku Perpanjangan KIR tersebut bukan yang diterbitkan dengan tanda tangan BERNAD O. PASARIBU, S.Sos, MSi dari kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara, mengingat kode buku AD 10443 bukan terbitan dari PKB Cilincing, sehingga menurut saksi tanda tangan dipalsukan ;

- Bahwa mekanisme dalam proses penerbitan dan perpanjangan Buku Kartu Uji Berkala di lingkungan kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dan untuk tahun 2018 adalah pemilik kendaraan atau pengusaha mendaftarkan dengan cara booking online melalui Handphone pemohon pemilik kendaraan selanjutnya mendapatkan tanggal yang diinginkan dan kuota yang ada di aplikasi tersebut E-KIR JAKARTA BOOKING dan dapat didownload di app store keluar No. Virtual Account untuk melakukan pembayaran pada ATM ataupun pada teller Bank DKI, selanjutnya pada tanggal yang ditentukan kendaraan tersebut datang ke kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengujian kemudian kendaraan tersebut mencocokkan dokumen (verifikasi) selanjutnya mendapatkan surat untuk melakukan pemeriksaan, setelah dinyatakan sesuai selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan, kemudian setelah mendapatkan surat pemeriksaan, kendaraan tersebut dilakukan identifikasi kendaraan untuk mencocokkan no. kendaraan, no. uji. Setelah cocok masuk ke lajur mekanis untuk melakukan pemeriksaan :

- a. emisi gas buang,
- b. pemeriksaan head light tester dan klakson.
- c. pemeriksaan side slip untuk mengetahui kincup roda depan
- d. pemeriksaan penimbangan
- e. pemeriksaan Rem
- f. pemeriksaan Spedometer
- g. pemeriksaan Kolong kendaraan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. RIAN APRIYONO Alias RIAN Bin BIBIT PRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya pada tahun 2007 saksi telah membuka jasa pencetakan per Buku KIR dengan tarif sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi JUNAEDI (dilakukan penuntutan terpisah) dari PT. Kurnia Mitra Selaras meminta untuk membuat buku KIR untuk mobil angkutan milik PT. Kurnia Mitra Selaras yang dilakukan secara bertahap melalui terdakwa (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian saksi yang mendapatkan pesanan pembuatan buku KIR tersebut lalu menginput data di komputer sesuai dengan data yang dikirim oleh saksi JUNAEDI. Setelah menginput data tersebut kemudian saksi memasukan buku KIR yang masih kosong yang saksi dapat dari Sdr. NANDAR (belum tertangkap) ke dalam mesin printer dan setelah buku yang sudah dicetak kemudian saksi tempelkan pada buku KIR tersebut sesuai dengan Nama Pejabat dan Kop Kepala Wilayah sebagaimana data yang dipesan;
- Bahwa setelah itu ketika Buku KIR tersebut sudah jadi dan sudah mirip dengan aslinya, saksi kemudian membuat sticker sesuai dengan nomor Uji Berkala yang ada pada buku dan saksi mengedit data tersebut dari komputer. Selanjutnya yang terakhir saksi mengetok plat peneng dengan cara mengetok sesuai data yang berlaku dan sesuai nomor uji berkala yang ada pada buku;
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan jasa pencetakan dan menjual BUKU KIR berikut dengan sticker dan panengnya adalah melalui perantara yakni terdakwa. Jadi saksi akan membuat buku KIR tersebut jika ada konsumen yang memesan melalui terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membuatnya dan saksi juga merupakan pemodal dari usaha yang terdakwa jalankan. Saksi dalam membuat buku KIR palsu adalah dengan tarif sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per buku, adapun mobil milik PT.Kurnia Mitra Selaras ada sebanyak 100 unit dan saksi akan mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per buku. Kemudian alat yang digunakan saksi untuk mengerjakan buku KIR tersebut yaitu;
 - a. Buku KIR yang masih kosong;
 - b. Stempel Kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Stempel Pejabat Setempat;
- d. Sticker Masa Uji Berkala;
- e. Berikut seperangkat Alat komputer dan Printer khusus buku.

- Bahwa kemudian selain mendapat buku KIR yang masih kosong dari Sdr. Nandar, saksi juga mendapatkan Sticker Masa Uji Berkala dari Sdr. Nandar, sedangkan Stempel Kepala dan Stempel Pejabat Setempat terdakwa dibikin di tukang stempel;

- Bahwa saksi telah membuat 1 (satu) Buku Kartu Uji Berkala No AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, No.Pemeriksaan JKT 1220529, No Virtual Account 99-4444-3-0011220529, Identitas Mobil Nomor Kendaraan B-9368-TXR, Pemilik Kendaraan PT.Kurnia Mitra Selaras dengan alamat Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai 9 Jaktim, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan No Uji Berkala JKT1220529, yang mana terdakwa dalam membuat Buku KIR tanpa adanya uji Kendaraan di kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Cilincing;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BERNAD OCTAVIANUS PASARIBU, S.Sos., Msi., sebagai Kepala Unit Pengujian kendaran pada kantor Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jl. Cakung Cilincing Kav. 17 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian dari barang bukti berupa Buku Kartu Uji Berkala No AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, No.Pemeriksaan JKT 1220529, No Virtual Account 99-4444-3-0011220529, Identitas Mobil Nomor Kendaraan B-9368-TXR, dengan tanda tangan pejabat atas nama BERNAD O PASARIBU, S.Sos, MSi yang diperlihatkan penyidik tersebut terdaftar dan untuk saat ini sudah habis masa berlakunya tanggal 12 Oktober 2019, untuk selanjutnya belum masuk ke dalam pengujian kendaraan tersebut di kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, untuk secara fisik buku Perpanjangan KIR tersebut bukan yang diterbitkan dengan tanda tangan BERNAD O. PASARIBU, S.Sos, MSi dari kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara, mengingat kode buku AD 10443 bukan terbitan dari PKB Cilincing, sehingga menurut saksi tanda tangan dipalsukan;

- Bahwa mekanisme dalam proses penerbitan dan perpanjangan Buku Kartu Uji Berkala di lingkungan kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun 2018 adalah pemilik kendaraan atau pengusaha mendaftarkan dengan cara booking online melalui Handphone pemohon pemilik kendaraan selanjutnya mendapatkan tanggal yang diinginkan dan kuota yang ada di aplikasi tersebut E-KIR JAKARTA BOOKING dan dapat didownload di app store keluar no. Virtual Account untuk melakukan pembayaran pada ATM ataupun pada teller Bank DKI, selanjutnya pada tanggal yang ditentukan kendaraan tersebut datang ke kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengujian kemudian kendaraan tersebut mencocokkan dokumen (verifikasi) selanjutnya mendapatkan surat untuk melakukan pemeriksaan, setelah dinyatakan sesuai selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan, kemudian setelah mendapatkan surat pemeriksaan, kendaraan tersebut dilakukan identifikasi kendaraan untuk mencocokkan no. kendaraan, no. uji. Setelah cocok masuk ke lajur mekanis untuk melakukan pemeriksaan;

- a. emisi gas buang,
 - b. pemeriksaan head light tester dan klakson.
 - c. pemeriksaan side slip untuk mengetahui kincup roda depan
 - d. pemeriksaan penimbangan
 - e. pemeriksaan Rem
 - f. pemeriksaan Spedometer
 - g. pemeriksaan Kolong kendaraan
- Bahwa kendaraan keluar dari mekanis untuk mendapatkan hasil uji, apabila kendaraan dinyatakan lulus, maka pemilik mendapatkan Kartu uji Berkala kendaraan bermotor atau lazim disebut buku KIR, stiker dan plat uji. Dan apabila kendaraan tidak lulus, maka pemilik mendapatkan tidak mendapatkan Kartu uji Berkala kendaraan bermotor atau lazim disebut buku KIR, stiker dan peneng, mendapatkan surat tidak lulus uji dan tidak dapat digunakan operasional ;
 - Bahwa Terdakwa dalam membuat buku KIR palsu tersebut adalah tanpa izin atau kerjasama secara resmi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta serta dapat berpotensi mengakibatkan adanya kecelakaan Lalu Lintas dikarenakan kendaraan tersebut tidak melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya para tahun 2007 terdakwa kenal dengan saksi Junaedi Susanto (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian memberikan order untuk membuat buku KIR palsu untuk kendaraan operasional PT. Kurnia Mitra Selaras (PT. KUMIS). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Rian Apriyono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membuat dan menandatangani dokumen Buku KIR untuk kendaraan operasional PT. Kurnia Mitra Selaras (PT. KUMIS) tersebut. Terdakwa menyuruh saksi RIAN untuk membuatnya karena saksi Rian Apriyono merupakan anak kandung Terdakwa dan Terdakwa melimpahkan pekerjaan untuk mencetak dokumen Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atau lazim disebut buku KIR;
- Bahwa Terdakwa memberikan buku KIR yang masih kosong dari sdr. Nandar (belum tertangkap) kepada saksi Rian Apriyono, selain buku KIR yang masih kosong terdakwa juga mendapatkan Sticker Masa Uji Berkala dari sdr. Nandar, sedangkan stempel Kepala dan stempel Pejabat terdakwa membuatnya di tukang stempel daerah Pramuka, kemudian Terdakwa yang menjadi perantara dimana saksi Junaedi Susanto selaku konsumen yang ingin membuat dokumen KIR tersebut, kemudian terdakwa diberikan data dokumen yang akan diperpanjang kepada saksi Rian Apriyono untuk membuatnya dan terdakwa juga awalnya memberikan modal kepada saksi Rian Apriyono lalu terdakwa dan saksi Rian Apriyono patungan untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan Buku KIR palsu. Selanjutnya saksi Rian Apriyono membuat dan mencetak buku KIR Palsu berikut sticker dan paneng kendaraan tersebut;
- Bahwa proses pembuatan Kartu Uji berkala Kendaraan bermotor atau buku KIR berikut dengan Sticker dan Paneng adalah, awalnya saya mendapatkan pesanan pembuatan Buku KIR sesuai dengan data yang diberikan oleh pemesan. Kemudian data diinput di komputer sesuai dengan Data yang dikirim oleh saksi Junaedi Susanto (dilakukan penuntutan terpisah) dan setelah menginput data tersebut kemudian buku KIR yang masih kosong diisi datanya dalam mesin Printer, setelah buku sudah dicetak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai data yang dipesan kemudian buku KIR tersebut distempel sesuai dengan Nama Pejabat dan Kop Kepala Wilayah data yang dipesan;

- Bahwa dalam sehari biasanya terdakwa dan saksi Rian Apriyono mendapat pesanan sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) buku KIR, dan pembagian hasilnya adalah bagi rata dari keuntungan yang didapat. Dalam menjual buku KIR berikut dengan sticker dan panengnya dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per buku dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per buku;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan membuat 1 (satu) Buku Kartu Uji Berkala Nomor AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, Nomor Pemeriksaan JKT 1220529, Nomor Virtual Account 99-4444-3-0011220529, Identitas Mobil Nomor Kendaraan B-9368-TXR, Pemilik Kendaraan PT. Kurnia Mitra Selaras, dengan alamat Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai 9 Jaktim, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Uji Berkala JKT1220529, yang mana saksi Rian Apriyono dalam membuat Buku KIR tanpa adanya uji Kendaraan di kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Cilincing;
- Bahwa mekanisme dalam proses penerbitan dan perpanjangan Buku Kartu Uji Berkala di lingkungan kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dan untuk tahun 2018 adalah pemilik kendaraan atau pengusaha mendaftarkan dengan cara booking online melalui Handphone pemohon pemilik kendaraan selanjutnya mendapatkan tanggal yang diinginkan dan kuota yang ada di aplikasi tersebut E-KIR JAKARTA BOOKING dan dapat didownload di app store keluar no. Virtual Account untuk melakukan pembayaran pada ATM ataupun pada teller Bank DKI, selanjutnya pada tanggal yang ditentukan kendaraan tersebut datang ke kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengujian kemudian kendaraan tersebut mencocokkan dokumen (verifikasi) selanjutnya mendapatkan surat untuk melakukan pemeriksaan, setelah dinyatakan sesuai selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan, kemudian setelah mendapatkan surat pemeriksaan, kendaraan tersebut dilakukan identifikasi kendaraan untuk mencocokkan No. Kendaraan, No. Uji. Setelah cocok masuk ke lajur mekanis untuk melakukan pemeriksaan;
 - a. emisi gas buang,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pemeriksaan head light tester dan klakson.
- c. pemeriksaan side slip untuk mengetahui kincup roda depan
- d. pemeriksaan penimbangan
- e. pemeriksaan Rem
- f. pemeriksaan Spedometer
- g. pemeriksaan Kolong kendaraan

- Bahwa kendaraan keluar dari mekanis untuk mendapatkan hasil uji, apabila kendaraan dinyatakan lulus, maka pemilik mendapatkan Kartu uji Berkala kendaraan bermotor atau lazim disebut buku KIR, stiker dan plat uji. Dan apabila kendaraan tidak lulus, maka pemilik mendapatkan tidak mendapatkan Kartu uji Berkala kendaraan bermotor atau lazim disebut buku KIR, stiker dan peneng, mendapatkan surat tidak lulus uji dan tidak dapat digunakan operasional;

- Bahwa Terdakwa dalam membuat buku KIR palsu tersebut adalah tanpa izin atau kerjasama secara resmi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta serta dapat berpotensi mengakibatkan adanya kecelakaan Lalu Lintas dikarenakan kendaraan tersebut tidak melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit handphone Nokia warna putih,
2. Seperangkat alat elektronik untuk mencetak, yang terdiri dari :
 - 1 set PC rakitan berikut stabilizer merk Okitipe AVR500,
 - 1 unit printer merk Epson warna abu-abu tipe PLQ-30,
 - 1 unit printer merk Canon warna hitam tipe Pixma MP287,
 - 1 unit mesin press laminating warna abu-abu tipe FGK330,
3. 8 buah stempel wilayah DKI Jakarta,
4. 1 buah Kartu Uji Berkala No. AB 90039, No. Pemeriksaan JKT 1225566, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225566, identitas mobil nomor kendaraan B-9397-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
5. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, No. Pemeriksaan JKT 1220529, No. Virtual Account 99-4444-3-0011220529, identitas mobil nomor kendaraan B-9368-TXR, dengan tanda tangan pejabat atas nama Bernardo Pasaribu, S.Sos, M.Si,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 lembar stiker masa berlaku uji berkala No. 2020-03-02, No. Pemeriksaan JKT 1225560 dan ada kode barcode,
7. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68313, No. Pemeriksaan JKT 1305177, No. Virtual Account 99-4444-1-001130517, identitas mobil nomor kendaraan B-9544-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
8. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68391, No. Pemeriksaan JKT 1225568, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225568, identitas mobil nomor kendaraan B-9390-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
9. 1 buku Kartu Uji Berkala No. Q 553023, No. Pemeriksaan JKT 1236231, No. Virtual Account 99-4444-1-001130517, identitas mobil nomor kendaraan B-9245-TEU atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
10. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68333, No. Pemeriksaan JKT 1225566, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225560, identitas mobil nomor kendaraan B-9397-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
11. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68330, No. Pemeriksaan JKT 1225560, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225560, identitas mobil nomor kendaraan B-9396-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
12. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AB 39321, No. Pemeriksaan JKT 1610082, No. Virtual Account 1610082, identitas mobil nomor kendaraan B-9002-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/348/X/Res.1.9/2019/Reskrim, tanggal 9 Oktober 2019 di Jalan Salemba Utan Barat No. 15 RT.007 / RW.06, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
- Bahwa berawalnya para tahun 2007 terdakwa kenal dengan saksi Junaedi Susanto (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian memberikan order untuk membuat buku KIR palsu untuk kendaraan operasional PT. Kurnia Mitra Selaras (PT. KUMIS). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Rian Apriyono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membuat dan menandatangani dokumen Buku KIR untuk kendaraan operasional PT. Kurnia Mitra Selaras (PT. KUMIS) tersebut. Terdakwa menyuruh saksi RIAN untuk membuatnya karena saksi Rian Apriyono merupakan anak kandung Terdakwa dan Terdakwa melimpahkan pekerjaan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



untuk mencetak dokumen Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atau lazim disebut buku KIR;

- Bahwa Terdakwa memberikan buku KIR yang masih kosong dari sdr. Nandar (belum tertangkap) kepada saksi Rian Apriyono, selain buku KIR yang masih kosong terdakwa juga mendapatkan Sticker Masa Uji Berkala dari sdr. Nandar, sedangkan stempel Kepala dan stempel Pejabat terdakwa membuatnya di tukang stempel daerah Pramuka, kemudian Terdakwa yang menjadi perantara dimana saksi Junaedi Susanto selaku konsumen yang ingin membuat dokumen KIR tersebut, kemudian terdakwa diberikan data dokumen yang akan diperpanjang kepada saksi Rian Apriyono untuk membuatnya dan terdakwa juga awalnya memberikan modal kepada saksi Rian Apriyono lalu terdakwa dan saksi Rian Apriyono patungan untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan Buku KIR palsu. Selanjutnya saksi Rian Apriyono membuat dan mencetak buku KIR Palsu berikut sticker dan paneng kendaraan tersebut;

- Bahwa proses pembuatan Kartu Uji berkala Kendaraan bermotor atau buku KIR berikut dengan Sticker dan Paneng adalah, awalnya saya mendapatkan pesanan pembuatan Buku KIR sesuai dengan data yang diberikan oleh pemesan. Kemudian data diinput di komputer sesuai dengan Data yang dikirim oleh saksi Junaedi Susanto (dilakukan penuntutan terpisah) dan setelah menginput data tersebut kemudian buku KIR yang masih kosong diisi datanya dalam mesin Printer, setelah buku sudah dicetak sesuai data yang dipesan kemudian buku KIR tersebut distempel sesuai dengan Nama Pejabat dan Kop Kepala Wilayah data yang dipesan;

- Bahwa dalam sehari biasanya terdakwa dan saksi Rian Apriyono mendapat pesanan sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) buku KIR, dan pembagian hasilnya adalah bagi rata dari keuntungan yang didapat. Dalam menjual buku KIR berikut dengan sticker dan panengnya dijual dngan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per buku dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per buku;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan membuat 1 (satu) Buku Kartu Uji Berkala Nomor AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, Nomor Pemeriksaan JKT 1220529, Nomor Virtual Account 99-4444-3-0011220529, Identitas Mobil Nomor Kendaraan B-9368-TXR, Pemilik Kendaraan PT. Kurnia Mitra Selaras, dengan alamat Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai 9 Jaktim, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Uji Berkala JKT1220529, yang mana saksi Rian Apriyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membuat Buku KIR tanpa adanya uji Kendaraan di kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Cilincing;

- Bahwa mekanisme dalam proses penerbitan dan perpanjangan Buku Kartu Uji Berkala di lingkungan kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dan untuk tahun 2018 adalah pemilik kendaraan atau pengusaha mendaftarkan dengan cara booking online melalui Handphone pemohon pemilik kendaraan selanjutnya mendapatkan tanggal yang diinginkan dan kuota yang ada di aplikasi tersebut E-KIR JAKARTA BOOKING dan dapat didownload di app store keluar no. Virtual Account untuk melakukan pembayaran pada ATM ataupun pada teller Bank DKI, selanjutnya pada tanggal yang ditentukan kendaraan tersebut datang ke kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengujian kemudian kendaraan tersebut mencocokkan dokumen (verifikasi) selanjutnya mendapatkan surat untuk melakukan pemeriksaan, setelah dinyatakan sesuai selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan, kemudian setelah mendapatkan surat pemeriksaan, kendaraan tersebut dilakukan identifikasi kendaraan untuk mencocokkan No. Kendaraan, No. Uji. Setelah cocok masuk ke lajur mekanis untuk melakukan pemeriksaan;

- a. emisi gas buang,
 - b. pemeriksaan head light tester dan klakson.
 - c. pemeriksaan side slip untuk mengetahui kincup roda depan
 - d. pemeriksaan penimbangan
 - e. pemeriksaan Rem
 - f. pemeriksaan Spedometer
 - g. pemeriksaan Kolong kendaraan
- Bahwa kendaraan keluar dari mekanis untuk mendapatkan hasil uji, apabila kendaraan dinyatakan lulus, maka pemilik mendapatkan Kartu uji Berkala kendaraan bermotor atau lazim disebut buku KIR, stiker dan plat uji. Dan apabila kendaraan tidak lulus, maka pemilik mendapatkan tidak mendapatkan Kartu uji Berkala kendaraan bermotor atau lazim disebut buku KIR, stiker dan peneng, mendapatkan surat tidak lulus uji dan tidak dapat digunakan operasional;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat buku KIR palsu tersebut adalah tanpa izin atau kerjasama secara resmi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan daerah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta serta dapat berpotensi mengakibatkan adanya kecelakaan Lalu Lintas dikarenakan kendaraan tersebut tidak melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Barangsiapa*" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum *a quo*, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa BIBIT

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SARNEN (alm) karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa BIBIT Bin SARNEN (alm), maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan keterangan Terdakwa maka benar yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **BIBIT Bin SARNEN (alm)**, bukan orang lain, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu";

Menimbang bahwa berawalnya para tahun 2007 terdakwa kenal dengan saksi JUNAEDI (dilakukan penuntutan terpisah) yang kemudian memberikan order untuk membuat buku KIR palsu untuk kendaraan operasional PT. KURNIA MITRA SELARAS (PT. KUMIS). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RIAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membuat dan menandatangani dokumen BUKU KIR untuk kendaraan operasional PT. KURNIA MITRA SELARAS (PT. KUMIS) tersebut.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi RIAN untuk membuatnya karena saksi RIAN merupakan anak kandung terdakwa dan terdakwa melimpahkan pekerjaan untuk mencetak dokumen Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atau lazim disebut buku KIR.

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan buku KIR yang masih kosong dari sdr. NANDAR (belum tertangkap) kepada saksi RIAN, selain buku KIR yang masih kosong terdakwa juga mendapatkan Sticker Masa Uji Berkala dari sdr.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANDAR, sedangkan stempel Kepala dan stempel Pejabat terdakwa membuatnya di tukang stempel daerah Pramuka. Kemudian terdakwa yang menjadi perantara dimana saksi JUNAEDI selaku konsumen yang ingin membuat dokumen KIR tersebut, kemudian terdakwa diberikan data dokumen yang akan diperpanjang kepada saksi RIAN untuk membuatnya dan terdakwa juga awalnya memberikan modal kepada saksi RIAN lalu terdakwa dan saksi RIAN patungan untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan BUKU KIR palsu. Selanjutnya saksi RIAN membuat dan mencetak buku KIR Palsu berikut sticker dan paneng kendaraan tersebut.

Menimbang bahwa proses pembuatan Kartu Uji berkala Kendaraan bermotor atau buku KIR berikut dengan Sticker dan Paneng adalah, awalnya terdakwa mendapatkan pesanan pembuatan BUKU KIR sesuai dengan data yang diberikan oleh pemesan. Kemudian data diinput di komputer sesuai dengan Data yang dikirim oleh saksi JUNAEDI dan setelah menginput data tersebut kemudian buku KIR yang masih kosong diisi datanya dalam mesin Printer. Setelah buku sudah dicetak sesuai data yang dipesan kemudian buku KIR tersebut di stempel sesuai dengan Nama Pejabat dan Kop Kepala Wilayah data yang dipesan.

Menimbang bahwa dalam sehari-hari biasanya terdakwa dan saksi RIAN mendapat pesanan sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) buku KIR, dan pembagian hasilnya adalah bagi rata dari keuntungan yang didapat. Dalam menjual buku KIR berikut dengan sticker dan panengnya dijual dngan harga Rp. 350.000,- per buku dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- per buku.

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan membuat 1 (satu) Buku Kartu Uji Berkala No AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, No.Pemeriksaan JKT 1220529, No Virtual Account 99-4444-3-0011220529, Identitas Mobil Nomor Kendaraan B-9368-TXR, Pemilik Kendaraan PT. Kurnia Mitra Selaras D/a Jl.Terusan I Gusti Ngurah Rai 9 Jaktim, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan No Uji Berkala JKT1220529, yang mana saksi RIAN dalam membuat BUKU KIR tanpa adanya uji Kendaraan di kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Cilincing.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi BERNAD OCTAVIANUS PASARIBU, S.Sos., Msi., sebagai Kepala Unit Pengujian kendaran pada kantor Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jl. Cakung Cilincing Kav. 17 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara. Kemudian dari barang bukti berupa Buku Kartu Uji Berkala No AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, No.Pemeriksaan JKT 1220529, No Virtual Account 99-4444-3-0011220529, Identitas Mobil Nomor Kendaraan B-9368-TXR, dengan tanda tangan pejabat atas nama BERNAD O PASARIBU, S.Sos, MSi yang diperlihatkan penyidik tersebut terdaftar dan untuk saat ini sudah habis masa berlakunya tanggal 12 Oktober 2019, untuk selanjutnya belum masuk ke dalam pengujian kendaraan tersebut di kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, untuk secara fisik buku Perpanjangan KIR tersebut bukan yang diterbitkan dengan tanda tangan BERNAD O. PASARIBU, S.Sos, MSi dari kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara, mengingat kode buku AD 10443 bukan terbitan dari PKB Cilincing, sehingga menurut saksi tanda tangan dipalsukan.

Menimbang bahwa mekanisme dalam proses penerbitan dan perpanjangan Buku Kartu Uji Berkala di lingkungan kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dan untuk tahun 2018 adalah pemilik kendaraan atau pengusaha mendaftarkan dengan cara booking online melalui Handphone pemohon pemilik kendaraan selanjutnya mendapatkan tanggal yang diinginkan dan kuota yang ada di aplikasi tersebut E-KIR JAKARTA BOOKING dan dapat didownload di app store keluar no. Virtual Account untuk melakukan pembayaran pada ATM ataupun pada teller Bank DKI, selanjutnya pada tanggal yang ditentukan kendaraan tersebut datang ke kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengujian kemudian kendaraan tersebut mencocokkan dokumen (verifikasi) selanjutnya mendapatkan surat untuk melakukan pemeriksaan, setelah dinyatakan sesuai selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan, kemudian setelah mendapatkan surat pemeriksaan, kendaraan tersebut dilakukan identifikasi kendaraan untuk mencocokkan no. kendaraan, no. uji. Setelah cocok masuk ke lajur mekanis untuk melakukan pemeriksaan :

- a. emisi gas buang,
- b. pemeriksaan head light tester dan klakson.
- c. pemeriksaan side slip untuk mengetahui kincup roda depan
- d. pemeriksaan penimbangan
- e. pemeriksaan Rem
- f. pemeriksaan Spedometer
- g. pemeriksaan Kolong kendaraan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang bahwa kendaraan keluar dari mekanis untuk mendapatkan hasil uji, apabila kendaraan dinyatakan lulus, maka pemilik mendapatkan Kartu uji Berkala kendaraan bermotor atau lazim disebut buku KIR, stiker dan plat uji. Dan apabila kendaraan tidak lulus, maka pemilik mendapatkan tidak mendapatkan Kartu uji Berkala kendaraan bermotor atau lazim disebut buku KIR, stiker dan peneng, mendapatkan surat tidak lulus uji dan tidak dapat digunakan operasional.

Menimbang bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buku Kartu Uji Berkala No AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, No.Pemeriksaan JKT 1220529, No Virtual Account 99-4444-3-0011220529, Identitas Mobil Nomor Kendaraan B-9368-TXR, Pemilik Kendaraan PT.Kurnia Mitra Selaras D/a Jl.Terusan I Gusti Ngurah Rai 9 Jaktim adalah palsu, hal ini dikuatkan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 5251/DCF/2019 tanggal 28 November 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- A.** 4 (empat) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor Uji Kendaraan : JKT 12205560 tanggal 02 September 2019, Nomor Uji Kendaraan : JKT 1225566 tanggal 02 September 2019 dan Nomor Uji Kendaraan : JKT 1225568 tanggal 02 September 2019 dokumen bukti (QB) merupakan satu produk adalah Indentik atau merupakan produk cetak yang sama dengan pembanding (KB).
- B.** 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Bernad O. Pasaribu, S.Sos., M.Si., bukti (QT-1) yang terdapat pada 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor keputusan Dirjen Perhubungan Darat nomor uji kendaraan : JKT 1220529 tanggal 13 Juni 2019 adalah Non Indentik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan pembanding (KT).
- C.** 3 (tiga) buah tandatangan atas nama Bernad O. Pasaribu, S.Sos., M.Si., bukti 2 (QT-2) yang terdapat pada 3 (tiga) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor keputusan Dirjen Perhubungan Darat nomor uji kendaraan : JKT 125560 tanggal 02 September 2019, nomor uji kendaraan : JKT 1225566 tanggal 02 September 2019 dan nomor uji kendaraan : JKT 1225568 tanggal 02 September 2019 adalah Non Indentik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT).



Menimbang bahwa terdakwa dalam membuat buku KIR palsu tersebut adalah tanpa izin atau kerjasama secara resmi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta serta dapat berpotensi mengakibatkan adanya kecelakaan Lalu Lintas dikarenakan kendaraan tersebut tidak melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;

Menimbang bahwa terdakwa dalam membuat buku KIR palsu yakni awalnya terdakwa yang mempunyai usaha percetakan mendapatkan pesanan untuk membuat buku KIR palsu untuk kendaraan operasional PT. KURNIA MITRA SELARAS (PT. KUMIS) dari saksi JUNAEDI (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Menimbang bahwa kemudian terdakwa dengan dibantu oleh anaknya yang bernama saksi RIAN untuk mencetak dokumen Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (buku KIR) dengan terdakwa memberikan buku KIR yang masih kosong dari sdr. NANDAR (belum tertangkap) kepada saksi RIAN, selain buku KIR yang masih kosong terdakwa juga mendapatkan Sticker Masa Uji Berkala dari sdr. NANDAR, sedangkan stempel Kepala dan stempel Pejabat terdakwa membuatnya di tukang stempel daerah Pramuka. Kemudian terdakwa yang menjadi perantara dimana saksi JUNAEDI selaku konsumen yang ingin membuat dokumen KIR tersebut, kemudian terdakwa diberikan data dokumen yang akan diperpanjang kepada saksi RIAN untuk membuatnya dan terdakwa juga awalnya memberikan modal kepada saksi RIAN lalu terdakwa dan saksi RIAN patungan untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan BUKU KIR palsu. Selanjutnya saksi RIAN membuat dan mencetak buku KIR Palsu berikut sticker dan paneng kendaraan tersebut.

Menimbang bahwa proses pembuatan Kartu Uji berkala Kendaraan bermotor atau buku KIR berikut dengan Sticker dan Paneng adalah saksi JUNAEDI memesan pembuatan BUKU KIR dengan memberikan data-data kendaraan bermotor yang diinginkan, kemudian data diinput di komputer sesuai dengan Data yang dikirim oleh saksi JUNAEDI dan setelah menginput data tersebut kemudian buku KIR yang masih kosong diisi datanya dalam mesin Printer. Setelah buku sudah dicetak sesuai data yang dipesan kemudian buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIR tersebut distempel sesuai dengan Nama Pejabat dan Kop Kepala Wilayah data yang dipesan.

Menimbang bahwa dalam sehari biasanya terdakwa dan saksi RIAN mendapat pesanan sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) buku KIR, dan pembagian hasilnya adalah bagi rata dari keuntungan yang didapat. Dalam menjual buku KIR berikut dengan sticker dan panengnya dijual dngan harga Rp. 350.000,- per buku, dimana terdakwa dan saksi RIAN mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- per buku. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP, jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 unit handphone Nokia warna putih,
2. Seperangkat alat elektronik untuk mencetak, yang terdiri dari :
 - 1 set PC rakitan berikut stabilizer merk Okitipe AVR500
 - 1 unit printer merk Epson warna abu-abu tipe PLQ-30
 - 1 unit printer merk Canon warna hitam tipe Pixma MP287
 - 1 unit mesin press laminating warna abu-abu tipe FGK330
3. 8 buah stempel wilayah DKI Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 buah Kartu Uji Berkala No. AB 90039, No. Pemeriksaan JKT 1225566, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225566, identitas mobil nomor kendaraan B-9397-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
5. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, No. Pemeriksaan JKT 1220529, No. Virtual Account 99-4444-3-0011220529, identitas mobil nomor kendaraan B-9368-TXR, dengan tanda tangan pejabat atas nama BERNARDO PASARIBU, S.Sos, M.Si,
6. 1 lembar stiker masa berlaku uji berkala No. 2020-03-02, No. Pemeriksaan JKT 1225560 dan ada kode barcode,
7. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68313, No. Pemeriksaan JKT 1305177, No. Virtual Account 99-4444-1-001130517, identitas mobil nomor kendaraan B-9544-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
8. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68391, No. Pemeriksaan JKT 1225568, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225568, identitas mobil nomor kendaraan B-9390-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
9. 1 buku Kartu Uji Berkala No. Q 553023, No. Pemeriksaan JKT 1236231, No. Virtual Account 99-4444-1-001130517, identitas mobil nomor kendaraan B-9245-TEU atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
10. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68333, No. Pemeriksaan JKT 1225566, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225560, identitas mobil nomor kendaraan B-9397-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
11. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68330, No. Pemeriksaan JKT 1225560, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225560, identitas mobil nomor kendaraan B-9396-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
12. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AB 39321, No. Pemeriksaan JKT 1610082, No. Virtual Account 1610082, identitas mobil nomor kendaraan B-9002-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pemasukan Negara;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan adanya kecelakaan Lalu Lintas dikarenakan kendaraan tersebut tidak melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP, jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Bibit Bin Sarnen (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membantu memalsukan surat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 unit handphone Nokia warna putih,
 2. Seperangkat alat elektronik untuk mencetak, yang terdiri dari :
 - 1 set PC rakitan berikut stabilizer merk Okitipe AVR500
 - 1 unit printer merk Epson warna abu-abu tipe PLQ-30
 - 1 unit printer merk Canon warna hitam tipe Pixma MP287
 - 1 unit mesin press laminating warna abu-abu tipe FGK330
 3. 8 buah stempel wilayah DKI Jakarta,
 4. 1 buah Kartu Uji Berkala No. AB 90039, No. Pemeriksaan JKT 1225566, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225566, identitas mobil nomor kendaraan B-9397-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
 5. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, No. Pemeriksaan JKT 1220529, No. Virtual Account 99-4444-3-0011220529, identitas mobil nomor kendaraan B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9368-TXR, dengan tanda tangan pejabat atas nama BERNARDO PASARIBU, S.Sos, M.Si,

6. 1 lembar stiker masa berlaku uji berkala No. 2020-03-02, No. Pemeriksaan JKT 1225560 dan ada kode barcode,

7. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68313, No. Pemeriksaan JKT 1305177, No. Virtual Account 99-4444-1-001130517, identitas mobil nomor kendaraan B-9544-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,

8. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68391, No. Pemeriksaan JKT 1225568, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225568, identitas mobil nomor kendaraan B-9390-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,

9. 1 buku Kartu Uji Berkala No. Q 553023, No. Pemeriksaan JKT 1236231, No. Virtual Account 99-4444-1-001130517, identitas mobil nomor kendaraan B-9245-TEU atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,

10. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68333, No. Pemeriksaan JKT 1225566, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225560, identitas mobil nomor kendaraan B-9397-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,

11. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68330, No. Pemeriksaan JKT 1225560, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225560, identitas mobil nomor kendaraan B-9396-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,

12. 1 buku Kartu Uji Berkala No. AB 39321, No. Pemeriksaan JKT 1610082, No. Virtual Account 1610082, identitas mobil nomor kendaraan B-9002-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Senin**, tanggal **2 Maret 2020**, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H., M.Hum, Sarwono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1537/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Budiarto, S.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)